

308
trescientos och

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

EXPEDIENTE N° 006-2023
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
DEMANDANTE: CONSORCIO PUENTE MUYA
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 006-2023

CONSORCIO PUENTE MUYA
(Demandante)

vs.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
(Demandada)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único
Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

Secretaria Arbitral
Abog. Joyce Echeandía Sinarahua

Huánuco, 11 de enero de 2024.

RESOLUCIÓN N° 07-2024-AU/HITS/HCO

Huánuco, 11 de enero de 2024.

VISTOS: El expediente Arbitral y su estado.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

DATOS GENERALES:

Demandante : Consorcio Puente Muya
: RUC N° 20610318496

Demandada : Municipalidad Distrital de Paucartambo
: RUC N° 20191043546

Contrato : Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2022-MDP/OBRAS de fecha 12 de diciembre de 2022, para la Ejecución de la Obra "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO".

Monto del contrato : S/ 733,783.22 (Setecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres con 22/100 Soles).

Fecha de convocatoria : 03 de noviembre de 2022

Fecha de firma de contrato : 12 de diciembre de 2022

Inicio del arbitraje : 23 de agosto de 2023

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Controversias relacionadas a las siguientes materias:

- Ampliación de Plazo
- Gastos Generales
- Indemnización.
- Pago de Valorizaciones
- Pago de Intereses Legales

➤ Condena de costas y costos arbitrales.

ABREVIATURAS:

Centro: Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

Contrato: Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2022-MDP/OBRAS de fecha 12 de diciembre de 2022, para la Ejecución de la Obra "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO".

COD: Cuaderno de Obra Digital

El Contratista o el Demandante: Consorcio Puente Muya

La Entidad o la Demandada: Municipalidad Distrital de Paucartambo

Las partes: Conjuntamente el Demandante y la Demandada.

LCE: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444.

Ley de Arbitraje: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

Proceso de Selección: Adjudicación Simplificada N° 009-2022-MDP/OBRAS- Primera Convocatoria, correspondiente a la contratación de la Ejecución de la Obra RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO".

El Reglamento: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificada con Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2. MARCO INTRODUCTORIO:

La Árbitro Único, luego de llevar a cabo las actuaciones arbitrales en respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, habiendo escuchado sus argumentos sobre las pretensiones planteadas en la demanda y los puntos controvertidos fijados en este arbitraje, ha realizado un análisis sobre todo lo debatido y los medios probatorios aportados, por lo que dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE:

Razón Social: Consorcio Puente Muya

Representante: Erica Victoria Jara Atahuaman

PARTE DEMANDADA:

Razón Social: Municipalidad Distrital de Paucartambo

Representante: Rómulo Maximiliano Velásquez

CONVENIO ARBITRAL:

"... CLAUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado..."

COMPETENCIA ARBITRAL

Conforme indica la Cláusula Vigésima del contrato, se estableció la competencia del centro y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también al artículo 189.1 del RLCE y el Principio de autonomía de la voluntad o voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

DESIGNACIÓN DEL ARBITRO ÚNICO:

La abogada Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza, ha sido nombrada como Árbitro Único, de acuerdo con el Reglamento del Centro y con la conformidad de las partes.

TIPO DE ARBITRAJE:

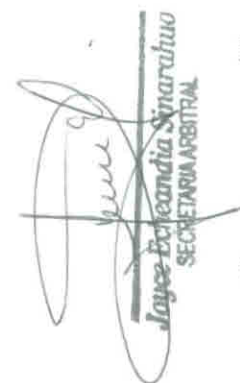
El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2022-MDP/OBRAS de fecha 12 de diciembre de 2022, se dispuso la Ejecución de la Obra "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO".

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

- 3.1. Con fecha 25 de setiembre de 2023 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), en la cual se designó como árbitro único a la Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA con REG CAH N° 1853.
- 3.2. Con fecha 09 de octubre de 2023 el demandante presenta su demanda arbitral.
- 3.3. Mediante Resolución N° 001-2023/AU/HITS/HCO de fecha 10 de octubre de 2023, el tribunal declaró inadmisibile la demanda por la falta del pago.

- 
- 3.4. Mediante Resolución Arbitral N° 02-2023 /AU/HITS/HCO de fecha 17 de octubre de 2023 se admitió a trámite la demanda y se corrió traslado al demandado.
- 3.5. Mediante Resolución Arbitral N° 03-2023/AU/HITS-HCO su fecha 02 de noviembre de 2023 se resuelve declarar renuente a la Municipalidad Distrital de Paucartambo y se señala fecha para audiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos.
- 3.6. Mediante Acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 17 de noviembre de 2023 se lleva a cabo la determinación de puntos controvertidos, admisión de medios probatorios y se otorga plazo de cinco días para que presenten sus alegatos.
- 3.7. Mediante fecha 26 de noviembre de 2023 el demandante presenta sus alegatos correspondientes.
- 
- 3.8. Mediante Resolución Arbitral N° 04-2023/AU/HITS-HCO su fecha 28 de noviembre de 2023 se resuelve Suspender el proceso por falta de pago, por el plazo de 20 días, el mismo que se da cumplimiento con fecha 01 de diciembre de 2023 realizando el pago a la cuenta del Centro como obra en el expediente.
- 3.9. Mediante Resolución Arbitral N° 05-2023/AU/HITS-HCO su fecha 06 de diciembre de 2023 se resuelve levantar la suspensión del presente proceso arbitral y los plazos correspondientes.
- 3.10. Mediante Resolución Arbitral N° 06-2023/AU/HITS-HCO su fecha 18 de diciembre de 2023 se señaló fecha para emisión de laudo arbitral; sin embargo con fecha 27 de diciembre de 2023 el demandado a través de su Gerente Municipal presento su documento denominado adjunto documental para su conocimiento, así como el demandando adjunto con fecha 05 de enero de 2024 el denominado presento resolución.

4. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Del Marco Legal

En lo que concierne al marco normativo que se aplica a la relación contractual celebrada, es de mencionar que ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección.

Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificada con Decreto Supremo N° 162-2021-EF. De igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, así como el Código Civil, Reglamento del Centro y demás normas supletorias aplicables al caso, de acuerdo con las reglas establecidas en el Acta de Instalación.

Respecto a la designación del Árbitro Único

La designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las partes, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

Del ejercicio legítimo del derecho de defensa de las partes

El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que no fue contestada, no presentando reconvencción dentro del plazo.

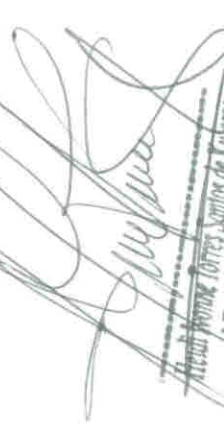
Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por el Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver.

Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento el Árbitro Único su irrestricto ejercicio del derecho de defensa en igualdad de condiciones en resguardo del debido proceso.

Del Laudo:

El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido.

Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.



De igual forma, el Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.



Finalmente, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

5. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 17 de noviembre de 2023, se fijan los siguientes puntos controvertidos:

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, se declare NULA y SIN EFECTO LEGAL la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM emitida por la Municipalidad Distrital de Paucartambo y en su lugar determinar si corresponde o no, SE DECLARE PROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 1 por 25 días calendarios.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, se declare NULA y SIN EFECTO LEGAL los Asientos de Cuaderno de Obra número 136 y 146 redactados por el Inspector de Obra de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, Asimismo, determinar si corresponde o no, DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de Plazo N° 1 por 25 días calendarios señalándose como nueva fecha de culminación 8 de agosto del 2023.



✓ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, se declare que el Consorcio Puente Muya tenga derecho al reconocimiento y pago de los mayores gastos generales generados por el consentimiento tácito de los 25 días calendarios solicitados en la ampliación de plazo N° 1, y determinar si corresponde o no, ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo el pago a favor del Consorcio Puente Muya por la ampliación de plazo, más los intereses legales devengados y por devengarse.



✓ **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, se declare que el Consorcio Puente Muya tenga derecho al reconocimiento y pago de una compensación económica debido al perjuicio que habría generado por las causas de la ampliación de Plazo N° 1, y en consecuencia determinar si corresponde o no, ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo pagar a favor del Consorcio dicho concepto de Compensación Económica, así como los intereses legales devengados y por devengarse.

✓ **QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, se reconozca a favor de Consorcio Puente Muya el adeudo por la suma de S/ 117,506.30 (Ciento Diecisiete Mil Quinientos Seis con 30/100 Soles) sin incluir IGV, por concepto de Valorización N° 2, en consecuencia determinar si corresponde o no, ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo el pago por el monto señalado.

✓ **SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, se ordene a la Municipalidad Distrital de Paucartambo reconocer y pagar a favor del Consorcio Puente Muya el concepto de intereses legales generados por la demora en el pago de la Valorización N° 2, por causas atribuidas a la Entidad.

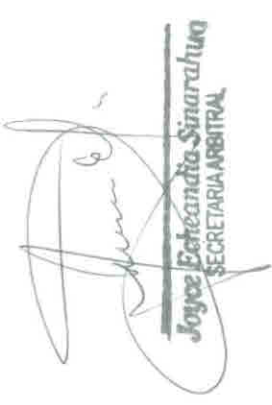
✓ **SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, en qué porcentaje le corresponde a la Municipalidad Distrital de Paucartambo el pago de todos los gastos y/o costos arbitrales, que comprenden los honorarios profesionales del árbitro, gastos administrativos del Centro de Arbitraje y por asesoría técnica y/o legal al demandante en el presente arbitraje los que se determinaran en la ejecución del laudo.

6. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el numeral IV del Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 17 de noviembre de

2023, se considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios presentados por el DEMANDANTE

- 
1. Contrato de Ejecución de Obra N° 9-2022-MDP/OBRAS, en mérito de acreditar el vínculo contractual suscrito por las partes que participamos en el presente proceso arbitral.
2. Carta No 23-2023-CPM/RC-EVJA, en mérito de acreditar que con fecha 24 de mayo del 2023 se presentó la solicitud de ampliación de plazo N° 1 por 25 días calendarios.
3. Cuaderno de Obra Virtual a folios 52 la Ampliación de Plazo N° 1, en mérito de acreditar que con fecha 27 de junio del 2023 se dio a conocer las afectaciones y atrasos ocurridos en el mes de enero, los cuales generaron la suspensión del plazo de ejecución.
- 
4. Carta N° 34-2023-CPM/RC-EVJA, en mérito de acreditar que con fecha 28 de junio del 2023 el Consorcio Muya reitera la solicitud de ampliación de plazo N° 1 con la finalidad de dar inicio a lo peticionado en el Informe N° 709- 2023/MDP-GDUC/SGS&I-AJP
5. Carta Notarial N° 1-2023, en mérito de acreditar que con fecha 31 de julio del 2023 se solicitó la emisión del Acto Resolutivo de Ampliación de Plazo N° 1, concebido de manera automática por el vencimiento de plazo.
6. Carta Notarial N° 2-2023, en mérito de acreditar que con fecha 7 de agosto del 2023, se solicita el cumplimiento de la ampliación de plazo por manifestación tácita.
7. Cuaderno de obra Virtual a folios 136, en mérito de acreditar que con fecha 3 de agosto del 2023, el Inspector de Obra registra que se remitió por mesa de partes el plazo establecido según la normativa vigente, la solicitud de aprobación de ampliación de plazo por trece (13) días calendarios lo cual se encontraba vencido el 28 de julio del 2023 por lo que se estaría corriendo penalidades correspondientes a los atrasos, donde adjunta la resolución de ampliación de ampliación de plazo.
8. Cuaderno de obra Virtual a folios 146, en mérito de acreditar que con fecha 22 de agosto del 2023, el Inspector de Obra registra que se ha comunicado con el Contratista a través del Residente de Obra de manera oportuna dando a conocer la ampliación de plazo aprobado mediante Resolución Gerencial N° 48-2023 MDP/GM por 13 días calendarios, lo cual se cumplió el 28 de julio del 2023.

9. Factura Electrónica N° E001-2, de fecha 5 de octubre del 2023 por la suma de S/ 117,506.30 (Ciento Diecisiete Mil Quinientos Seis con 30/100 Soles] en mérito de acreditar la obligación existente de la demandada Municipalidad Distrital de Paucartambo con respecto al incumplimiento del plago de la Valorización N° 2
10. Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM de fecha 26 de julio de 2023.

Medios probatorios presentados por el DEMANDADO

Se deja constancia que pese a estar debidamente notificada, la demandada no ha contestado la demanda, ni ofrecidos medios probatorios, sin embargo, con fecha 27 de diciembre de 2023 ha remitido documentación que a criterio de la suscrita constituye relevante para el caso sub examine, razon por la cual se tomara en cuenta; siendo las siguientes:

1. Carta N° 141-2023-GM/MDP y anexos.

7. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, SE DECLARE NULA Y SIN EFECTO LEGAL LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 48-2023-MDP/GM EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO Y EN SU LUGAR DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, SE DECLARE PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1 POR 25 DÍAS CALENDARIOS.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.1. La demandante señala que mediante Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM de fecha 26 de julio de 2023, la entidad declara procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 13 días calendario solicitado por el contratista, sin embargo, la misma devendría en ilegal pues se habría incurrido en los siguientes vicios:

- Incumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 198° del RLCE, por ende, la falta de notificación del informe del inspector de obra.
- Incumplimiento de la notificación del pronunciamiento de la entidad a través de la publicación en el portal del SEACE.

- Deslinde de responsabilidades por parte de los funcionarios que incumplieron los plazos establecidos.

7.2. La demandante señala que corresponde declarar la nulidad de la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM, en vista que habría operado la aprobación automática de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 25 días calendario, respecto a lo cual solicitan que el tribunal arbitral se pronuncie al respecto.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

7.3. La Árbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023-AU/HITS-HCO de fecha 17 de octubre de 2023 y constando en autos el cargo de notificación en la misma fecha, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente; tal como se muestra a continuación:

ATENCIÓN:
Por la presente cumplo con hacer llegar la RESOLUCIÓN N° 02-2023 AU/HITS-HCO, de fecha 17 de octubre 2023, para conocimiento y fines.

HUÁNUCO, 17 DE OCTUBRE DE 2023

Joyce Echeandía Singarahu
SECRETARIA ARBITRAL

REGISTRADO DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
EXPEDIENTE 180312
17 OCT 2023
35 5:31 PM
TRAMITE 001 (COMPLETADO)

JE. 28 DE JULIO N° 891, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELÉFONO Fijo: 062 - 670227. CEL. 962500690 - 962571255 - 910781842

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

7.4. En el marco de una contratación pública, el contrato que vincula a las partes es eminentemente un contrato celebrado con la administración pública y, por ende, conforme a la construcción doctrinaria, se le denomina como un contrato



administrativo. En palabras del tratadista GUZMÁN NAPURÍ¹, un contrato administrativo es:

"... Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo".

- 7.5. En ese orden de ideas se establece que el hecho de participar en un contrato, no hace que la administración pública abandone o se despoje de su *ius imperium*, para someterse a un esquema de contratación netamente civilista, donde se presume la existencia de igualdad de condiciones de las partes, consecuentemente con ello no puede establecerse que exista una relación horizontal entre las partes contratantes y en tal sentido los pronunciamiento que ocurran entre éstas sean netamente actos de gestión contractual. Corrobora nuestra posición lo expuesto por el tratadista HUAPAYA TAPIA², quien expone:



"(...) En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por la doctrina sobre la materia, podemos denotar que la doctrina es pacífica en conceptualizar las potestades y prerrogativas de la administración pública como instrumento garantista del interés público que se circunscribe al objeto del contrato, en los cuales se pone de manifiesto las atribuciones de "privilegios", "poder" y "actuaciones unilaterales" en la relación contractual frente al co - contratante, quien se encuentra en una situación de subordinación jurídica a las "cláusulas exorbitantes" o frente al pliego normativo que les atribuye poder contractual."

Estando a lo expuesto por el precitado jurista, en un contrato administrativo, tal como lo es el Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2022-MDP/OBRAS de fecha 12 de diciembre de 2022, la administración pública conserva para sí su potestad y poder frente al demandante y en virtud de ello, puede ejecutar actuaciones unilaterales, las cuales de incidir sobre los derechos y obligaciones de éste o causar estados jurídicos, constituirán indefectiblemente un acto administrativo, tal como lo vienen a ser las resoluciones cuestionadas y demás sustentos emitidos por la ahora demandada.

¹ GUZMAN NAPURI, Christian: Manual del Procedimiento Administrativo General (2005). Pág. 320.

² HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y Prerrogativas en los Contratos Públicos en el Derecho Peruano. en: Aportes para un Estado Eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Palestra, Lima. 2012. Pág. 542.

- 7.6. Entonces, habiendo definido que, en el marco de una contratación pública, las actuaciones que efectúe el Estado son considerados como actos administrativos y por ende, sujetos y regulados por el TUO de la LPAG y la Ley, lo cual no implica un desconocimiento del orden de prelación previsto en el numeral 45.10 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los citados dispositivos, siendo así, se procederá con el análisis del caso exigiendo el cumplimiento de los requisitos de debida motivación y competencia, previstos en el artículo 3° del TUO de la LPAG, que indica:

"Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación."

7.7. Para el presente caso la controversia esta referida a la solicitud de Ampliación de Plazo, respecto a lo cual podemos definirla como aquel tipo de modificación contractual que consiste en un aumento del plazo acordado, a solicitud del contratista y tras el acaecimiento de circunstancias ajenas a su voluntad que afectaron la Ruta Crítica.

Por su parte, el numeral 2.1.3 de la **Opinión N° 032-2021/DTN** emitido por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado³, nos indica que la ley faculta al contratista a solicitar una ampliación de plazo cuando, durante la ejecución del contrato, alguna circunstancia no imputable a él impactaba en el plazo de ejecución de las prestaciones a su cargo; situación que podía presentarse tanto en los contratos que tenían como objeto la adquisición de bienes o la prestación de servicios de general –incluidos los servicios de consultoría de obra–, como en aquellos referidos a la ejecución de obras. De lo anotado puede advertirse que la figura de “ampliación de plazo” en la normativa de contrataciones del Estado, **tiene como finalidad procurar el correcto cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, cuya ejecución no fue posible debido a situaciones no imputables a él**, a través del otorgamiento –previo cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa de contrataciones del Estado– de un plazo adicional al originalmente previsto en el contrato y en esa medida alcanzar la finalidad pública que subyace a la contratación. Ello contribuye también con el mantenimiento del equilibrio de la relación existente –desde el inicio del contrato– entre el conjunto de derechos del contratista y el conjunto de obligaciones a su cargo⁴.

7.9. Ahora, respecto a las **causales y el procedimiento** para solicitar la ampliación de plazo, los artículos 197° y 198° del RLCE, señalan:

3 Opinión N° 078-2021/DTN, numeral 2.1.5.: "... Sobre el particular, debe indicarse que si bien no se establece de forma explícita en la normativa de contrataciones del Estado vigente que las opiniones emitidas por el OSCE cuentan con carácter vinculante, dichas opiniones constituyen documentos en los que el Organismo Técnico Especializado en materia de contratación pública **analiza la aplicación de la citada normativa, interpreta sus disposiciones e, incluso, integra sus normas para salvar vacíos o lagunas legales**, según corresponda a la formulación de la consulta. Es decir, el OSCE, en su calidad de Organismo Técnico Especializado en materia de contratación estatal, tiene asignada la competencia de establecer el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado a través de la emisión de opiniones; por tanto, ninguna otra entidad de la administración pública –salvo que en una norma de igual rango se establezca que comparte tal competencia– puede ejercer dicha función, de conformidad con el Principio de organización e integración contemplado en el artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 29158 "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo". De esta manera, siendo que la competencia interpretativa de las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado ha sido conferida mediante ley especial, en concordancia con lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 020-2003-P1/TC, de manera exclusiva al OSCE, puede concluirse que **la naturaleza de los criterios interpretativos desarrollados por este Organismo Técnico Especializado –por ejemplo, aquellos que son desarrollados a través de las Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa– es la de una interpretación auténtica**, en el sentido kelseniano del término, de la citada normativa, y por ende, deben ser observados por todos los operadores al momento de su aplicación.

4 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo citado por MORÓN URBINA, J. (2016) "La Contratación Estatal". Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica.p615

“... Artículo 197. Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente.

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado.

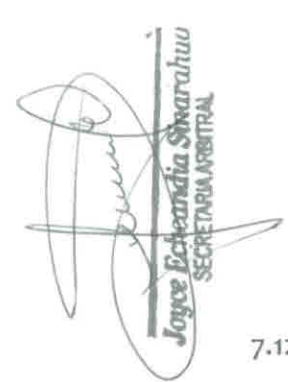
198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad

debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada..."



7.10. Conforme a ello, podemos concluir que existen **03 condiciones y/o requisitos** para la procedencia de las ampliaciones de plazo: i) que se hayan generado a consecuencia de una de las tres causales ajenas a la voluntad del contratista, indicadas por la norma; ii) que se modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente; y iii) que se haya seguido el procedimiento correspondiente.



7.11. **Respecto a la Causal para la ampliación de plazo:** El art. 197° del RLCE enumera 03 causales para solicitar la ampliación de plazo contractual, condicionándolas a que se deban a hechos o situaciones ajenas a la voluntad del contratista; para nuestro caso la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 tiene su sustento en la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, generados por factores climáticos (lluvias intensas) que se presentaron de manera reiterada y discontinua durante la ejecución de los trabajos de campo, tal como indicó el demandante en ítem 10.2 del Informe N° 006-2023-CPM/RO-JWCHF (del residente de obra) adjuntado con la Carta N° 34-2023-CPM/RC-EVJA, basado en el reporte de precipitaciones pluviales brindada por SENAMHI-Estación Oxapampa, Código 110028.

7.12. Conforme al sustento técnico adjuntado y teniendo en cuenta que no existe contradicción por la parte demandada respecto a la causal invocada para la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo, se tiene que la solicitud SI CUMPLE con este requisito.

7.13. **Respecto a la modificación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:** En primer lugar, una ampliación de plazo no sería procedente si es que no se modifica o afecta la ruta crítica del proyecto, lo que a su vez originaría atrasos y paralizaciones sobre el plazo contractual, en otras palabras, existe una relación de causa y efecto entre ambas figuras. Asimismo, según el Anexo Único-Definiciones del RLCE, Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra. En esa misma línea, el numeral 2.1.2 de la **Opinión N° 011-2020/DTN**, ha señalado que:


Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO

"... Por tal razón, en la medida de que –por definición– una variación de la Ruta Crítica implica una afectación del plazo total de ejecución de la obra, resulta coherente que la normativa de Contrataciones del Estado exija para la procedencia de una ampliación de plazo, **que el acontecimiento o hecho no atribuible al contratista acaecido durante la ejecución contractual y subsumible en alguna de las causales establecidas en el artículo 169, afecte la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, es decir, la programación de actividades constructivas...**"

- 7.14. Para el caso sub examine, según el ítem 10.2 del Informe N° 006-2023-CPM/RO-JWCHF (del residente de obra) adjuntado con la Carta N° 34-2023-CPM/RC-EVJA, el demandante sustenta la afectación de la ruta crítica de la siguiente manera:

10.3 AFECTACION DE RUTA CRITICA

En referencia al artículo 197, inciso a), nos vemos afectados en la causal: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y visto líneas detalle a continuación:

Nombre de tarea	Duración
OBRAS PROVISIONALES	5 días

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	2 días
CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60 m	1 día
FLETE TERRESTRE	1 día

Nombre de tarea	Duración
MOVIMIENTO DE TIERRAS	11 días

EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO	1 día
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)	10 días

TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO	5 días
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	5 días
CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE DME	5 días

Nombre de tarea	Duración
PUENTE MUYA L=10.50M	55 días

TRABAJOS PRELIMINARES	2 días
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	2 días
SUB ESTRUCTURA	38 días

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO	3 días
--	--------

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	15 días
---	---------

RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO	1 día
SOLADO PARA CIMENTACIONES $\phi=4"$	6 días
CONCRETO F'C = 140 KG/CM ² + 70% PG - FALSA ZAPATA	5 días


Jorge Echeandía Siquiera
SECRETARÍA ARBITRAL

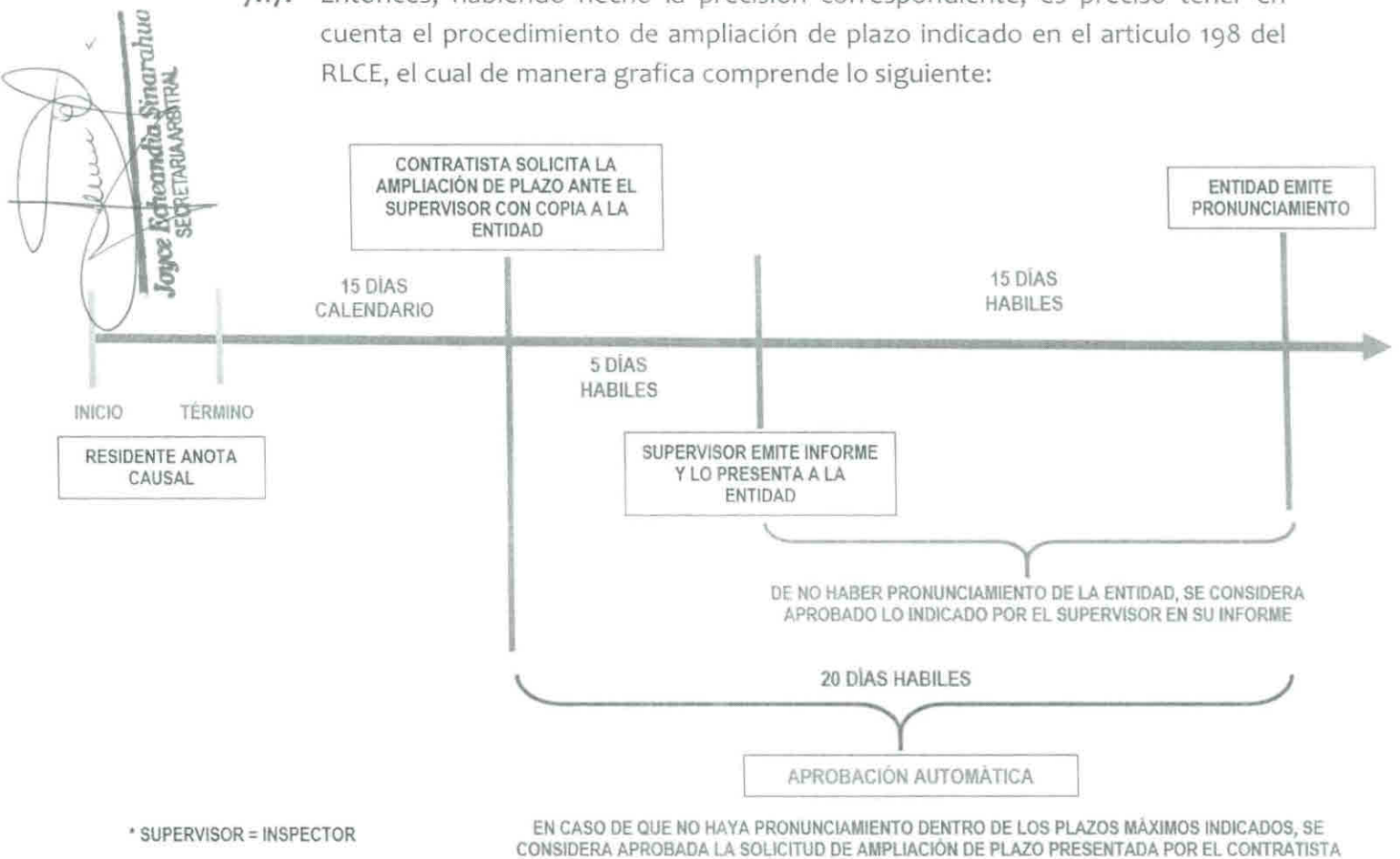
- 7.15. Conforme al sustento técnico adjuntado y teniendo en cuenta que no existe contradicción por la parte demandada respecto a la afectación a la ruta crítica

[Firma]
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO ÚNICO

para la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo, se tiene que la solicitud SI CUMPLE con este requisito.

7.16. **Respecto al procedimiento para la ampliación de plazo:** al respecto, si bien el art. 198.1 del RLCE señala que es un requisito previo para la ampliación de plazo el realizar la anotación en COD del inicio y el final de las circunstancias, así también dicha anotación no necesariamente deberá indicar expresamente el término "inicio de causal" o "término de causal" para considerarse por cumplida, pues basta con que el contratista exprese de manera clara el inicio y final de las circunstancias invocadas que habrían de generar una ampliación de plazo.

7.17. Entonces, habiendo hecho la precisión correspondiente, es preciso tener en cuenta el procedimiento de ampliación de plazo indicado en el artículo 198 del RLCE, el cual de manera grafica comprende lo siguiente:

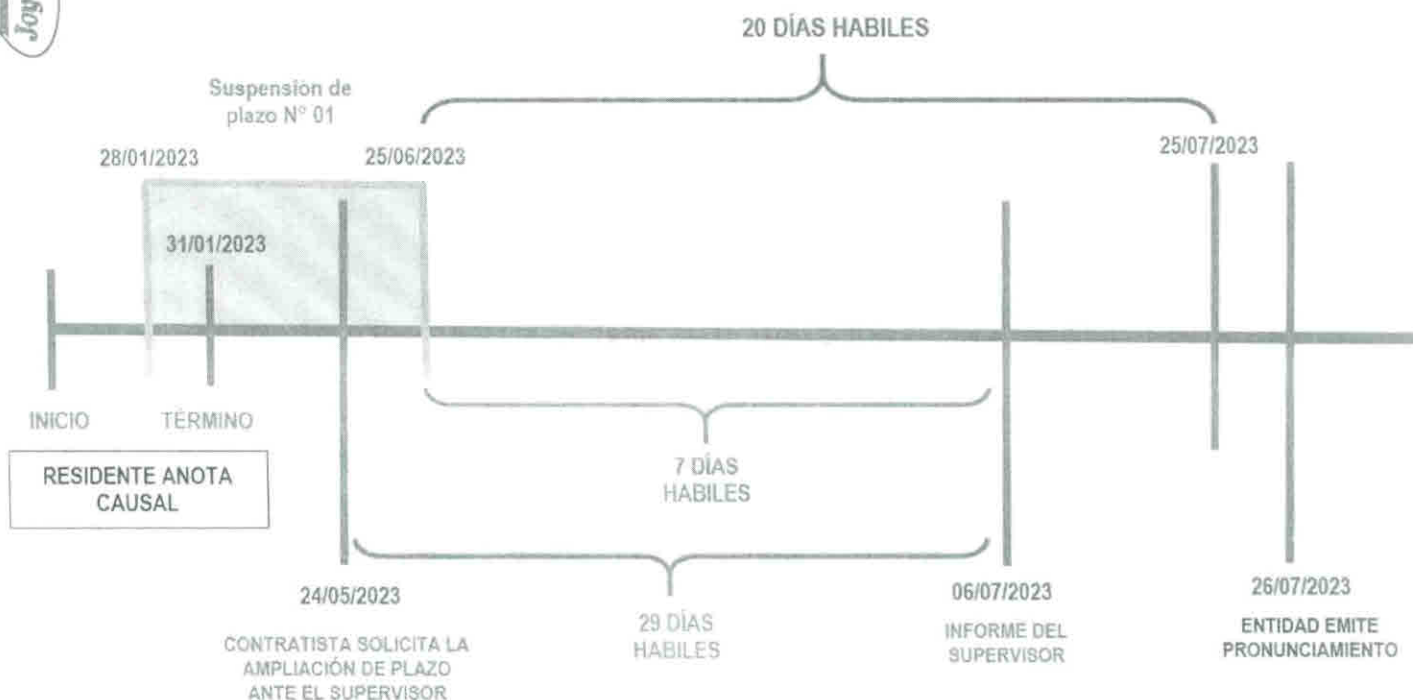


7.18. Para nuestro caso se tienen las siguientes actuaciones y plazos originados:

➤ Termino de Causal : 31/01/2023

según reporte SENAEMI

- Suspensión de plazo N° 01: del **28/01/2023**
: al **25/06/2023**
- Presentación de solicitud: **24/05/2023**
Carta N° 023-2023-CPM/RC-EVJA e Informe N°
003-2023-CPM/RO-JWCHF
- Informe del inspector : **06/07/2023**
Según indica la Resolución Gerencial N° 48-2023-
MDP/GM en la que cita la Carta N° 002-2023-
INSPECTOR-SGO-GIUR/MDP e Informe N° 005-
2023-INSPECTOR-SGO-GIUR/MDP
- Pronunciamiento Entidad: **26/07/2023**
Mediante Resolución Gerencial N° 48-2023-
MDP/GM



7.19. Conforme a ello, el tribunal procederá en analizar, cotejar y valorar los hechos acaecidos respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, obteniéndose que:

- a) Si bien la contratista indica que el término de causal según SENAMHI sería el 31/01/2023, sin embargo, el art. 198.1 del RLCE indica expresamente que para la procedencia de la ampliación de plazo es necesario anotar en el COD el inicio y termino de la causal, razón por la que este despacho toma como termino de causal el 28/01/2023, conforme se acredita del Asiento N° 48 del Residente, lo que representan 22 días calendario, tanto más si tenemos en cuenta que el plazo contractual se encontraba suspendido desde el 28/01/2023 al 25/06/2023 por lo que resulta ilógico que se peticione ampliaciones de plazo precisamente cuando el plazo está suspendido.
- b) Si bien la contratista indica que ha presentado su solicitud de ampliación de plazo el 24/05/2023, ello obedecería a que durante esa fecha se encontraba en vigencia la suspensión de plazo N° 01, razón por la que no sería razonable la presentación de solicitudes salvo las estrictamente permitidas por la norma, en tal sentido no sería congruente computar el plazo para que la supervisión emita el informe indicado en el art. 198.2 del RLCE, por tal motivo el plazo de cinco días con que cuenta la supervisión se deberá de contabilizar una vez reiniciado el plazo contractual, el cual para el presente caso es a partir del 26/06/2023, con lo cual a la fecha de presentación del referido informe por la supervisión o inspector (06/07/2023) éste se emitió fuera del plazo establecido, motivo por el cual la entidad ya se encontraba en la obligación de emitir pronunciamiento.
- c) Teniendo en cuenta el periodo de la Suspensión de Plazo N° 01, el plazo maximo de 20 días habiles para que se emita pronunciamiento sobre la ampliación de plazo debía de correr a partir del 26/06/2023, con lo cual el plazo maximo para ello vencía indefectiblemente el 25/07/2023; conforme a ello, la emisión de la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM (26/07/2023) fue de forma extemporánea, por lo que se concluye que a partir del 26/07/2023 había operado la Aprobación Automática de la Ampliación de Plazo de Plazo N° 01 por 22 días calendario, conforme indica el art. 198.4 del RLCE.
- d) Debemos tener en cuenta que la Aprobación Automática de la Ampliación de Plazo de Plazo N° 01 tiene la característica de ser una consecuencia jurídica

ante el incumplimiento de los plazos para el pronunciamiento de la entidad y por ende se trata de una presunción iure et de iure, es decir, de pleno derecho y que no requiere de pronunciamiento por parte de la entidad.

Por otro lado, resulta pertinente indicar que de la revisión de los medios de defensa adjuntados por las partes, se verifica que la notificación al contratista con la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM ha sido realizada a través del Asiento N° 136 del COD, hecho que contraviene el derecho de defensa y el debido procedimiento, también invocable en esta instancia, ya que ambas partes pactaron en el Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2022-MDP/OBRAS la forma de las comunicaciones entre ellas, razón por la cual la notificación a través del COD de los actos emitidos por la entidad resulta no válido, acreditándose aún más que la Ampliación de Plazo de Plazo N° 01 presenta Aprobación Automática por falta de pronunciamiento de la entidad, tal como se muestra a continuación del COD:

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

Obra: EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE, EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO

Contratista: CONSORCIO PUENTE MUYA

Número de asiento: 136

Título: FUERA DE PLAZO-RESPONSABILIDADES

Fecha y Hora: 03/08/2023 11:51

Usuario: BENDEZU SARMIENTO, GERSON ELIESER

Rol: INSPECTOR DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: SEGUN EL ACTA DE CONSTATAION FISICA DE OBRA DE FECHA 08 DE AGOSTO, LO CUAL SE CORROBORO LA AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA, SE VERIFICÓ LA OBRA ENCAMINANDO SIN DIRECCION TECNICA, NO SE OBSERVÓ EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA SU MEDICION, NO SE OBSERVÓ LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA NO SE PRESENCIO LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS SE VERIFICO MATERIAL AGREGADOS PARA EL VACIADO DE ESTRIBO IZQUIERO SEGUNDO PAÑO NO SON ACORDES AL DISEÑO DE MEZCLA, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA FC=210 KG/CM2.

SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE ESTA INSPECCION HA REMITIDO POR MESA DE PARTES EN EL PLAZO ESTABLECIDO SEGUN NORMATIVA VIGENTE, LA SOLICITUD DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01, POR TRECE (13) DIAS CALENDARIOS LO CUAL HA VENCIDO DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2023, SE ADVIERTE QUE APARTIR DE LA FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA ESTABLECIDO EN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, ESTARIAN CORRIENDO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES POR ATRASOS, SE ADJUNTA LA RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO.

EN TAL SENTIDO A PARTIR DE LA FECHA DE CULMINACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO MI PERSONA COMO INSPECTOR DE OBRA, NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA.

Asiento de Referencia: 135 - ACTIVIDADES DEL DIA

Archivos anexos: 01

Resolución aprobación de ampliación de plazo 13 días calendarios pdf

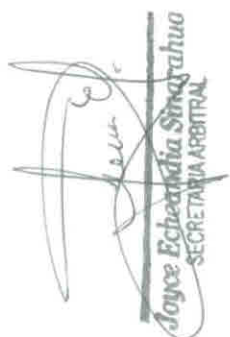
Hash 256: f69a28f354c3971e85450e580aae9259d13bf815cb9b3e8d4d9b1ea25f9a7241



HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO ÚNICO

21. De igual forma, este tribunal cree pertinente pronunciarse sobre el argumento de la demandante respecto a que la entidad no cumplió con la formalidad indicada en el art. 198.2 y 198.3 del RLCE, en el sentido que las notificaciones de la entidad deben realizarse a través de publicaciones en el portal del SEACE; al respecto, si bien los precitados artículos 198.2 y 198.3 del RLCE indican dicha forma de notificación, lo cierto es que a la fecha el **OSCE no ha implementado la indicada forma de comunicación**, situación concordante con lo indicado por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF con la que se modifica la LCE y el RLCE, que a la letra dice:

"... En tanto se implemente en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las funcionalidades que permitan notificar la decisión de la Entidad respecto de solicitudes de ampliación de plazo, su notificación se efectúa a través de medios físicos tradicionales o por medios electrónicos de comunicación, en este último caso siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado..."



Joyce Echeandía Singsurhuo
SECRETARÍA ARBITRAL

7.22. Conforme a lo expuesto, se puede concluir que la solicitud de Ampliación de Plazo de Plazo N° 01 presenta Aprobación Automática por falta de pronunciamiento de la entidad, lo que a su vez implica que la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM adolece de vicios sancionados con la nulidad, ya que ha sido emitida transgrediendo el marco legal vigente y las reglas contractuales establecidas por ambas partes.

7.23. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA EN PARTE** el presente punto controvertido, correspondiendo aclarar el periodo de la ampliación de plazo otorgada.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no, se declare NULA y SIN EFECTO LEGAL los Asientos de Cuaderno de Obra número 136 y 146 redactados por el Inspector de Obra de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, Asimismo, determinar si corresponde o no,

DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de Plazo N° 1 por 25 días calendarios señalándose como nueva fecha de culminación 8 de agosto del 2023.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

24. La demandante señala que mediante los Asientos de Cuaderno de Obra N° 136 y 146, el inspector notifica indebidamente con la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.25. La Ábitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023-AU/HITS-HCO de fecha 17 de octubre de 2023 y constando en autos el cargo de notificación en la misma fecha, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

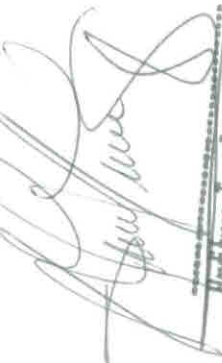
- 7.26. Previamente debemos tener en cuenta que según el Anexo N° 01- Definiciones del RLCE, ha delimitado respecto al cuaderno de obra que:

"... Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se abre a la fecha de entrega del terreno y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas..."

En esa misma línea, la Opinión N°207-2018/DTN señala:

"... De esta manera, es posible observar que en el marco de lo dispuesto por la anterior normativa de contrataciones del Estado, el cuaderno de obra era el instrumento en el cual se debían anotar —entre otras incidencias— las respuestas a las consultas que se hubieran formulado durante la ejecución de la obra.

Por lo tanto, se advierte que una consulta formulada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 196 del anterior Reglamento debía ser atendida mediante la anotación de la respectiva respuesta en el cuaderno de obra..."



Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO

7.27. Para el presente caso la suscrita se remite a los fundamentos indicados en los numerales 7.10 al 7.21 del presente laudo, mediante los cuales se determinó la invalidez de la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM al haber sido emitida en forma extemporánea y sin respetar el derecho a la defensa y el debido procedimiento de las partes, ya que no se había cumplido con notificar válidamente al contratista con la resolución emitida; en tal sentido, corresponde declarar la nulidad parcial de los Asientos N° 136 y 146 del COD, solo en el extremo que mediante estos se notifica con el contenido de la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM, por cuanto dicho medio no es el adecuado para la comunicación entre las partes.

7.28. Di igual manera, resulta inoficioso pronunciarse sobre la validez o invalidez de la ampliación de Plazo N° 1, ya que dicha controversia ha sido dilucidada conforme a los numerales que preceden.

7.29. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA EN PARTE** el presente punto controvertido.



Jorge Edgardo Sinagrahuo
SECRETARÍA ARBITRAL

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no, se declare que el Consorcio Puente Muya tenga derecho al reconocimiento y pago de los mayores gastos generales generados por el consentimiento tácito de los 25 días calendarios solicitados en la ampliación de plazo N° 1, y determinar si corresponde o no, ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo el pago a favor del Consorcio Puente Muya por la ampliación de plazo, más los intereses legales devengados y por devengarse.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.30. La demandante señala que el art. 158.5 del RLCE establece que la aprobación de ampliaciones de plazos en los contratos de servicios en general, da lugar al reconocimiento y pago de los gastos generados como consecuencia del incumplimiento normativo por parte de la entidad, teniendo en cuenta que la Ampliación de Plazo N° 1 ha sido aprobada por silencio por parte de la entidad.

Resumen de la posición del DEMANDADO

- 7-31. La Árbítro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023-AU/HITS-HCO de fecha 17 de octubre de 2023 y constando en autos el cargo de notificación en la misma fecha, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7-32. Que, el numeral 198.7 del artículo 198 del RLCE señala:

"... 198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor..."

- 7-33. En esa misma línea, el numeral 2.1.3 de la Opinión N° 017-2014/DTN señala:

"... De lo expuesto anteriormente, puede apreciarse que la normativa de contrataciones del Estado utiliza los términos "atrasos" y "paralización", básicamente, con dos objetivos: (i) para determinar los hechos que configuran las causales de procedencia de una ampliación del plazo en un contrato de obra-causales que, además, deben ser ajenas a la voluntad del contratista y deben modificar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud- y (ii) para determinar las consecuencias económicas

de la ampliación del plazo de ejecución de obra (forma de pago de los mayores gastos generales).

Respecto a este segundo punto, es necesario distinguir entre "paralización" y "atraso", pues dependiendo de la calificación que se le otorgue al hecho o circunstancia que origina la ampliación del plazo de ejecución de la obra, se definirá la forma de pago de los gastos generales que deriven de la ampliación de plazo aprobada.

Así, la "paralización⁵" de una obra implica la detención de la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la obra, por lo que no es posible que el contratista valore los costos incurridos durante el periodo de paralización, entre estos, los mayores gastos generales incurridos en dicho periodo.

En esa medida, considerando que en un periodo de paralización de obra el contratista suele incurrir en mayores gastos generales originados, por lo general, por los mayores costos administrativos, de mantenimiento y de seguridad por el incremento del plazo de la obra, la normativa de contrataciones del Estado le reconoce el derecho a recuperar los mayores gastos generales incurridos durante dicho periodo, siempre que se encuentren debidamente acreditados.

Por su parte, un "atraso⁶" en la ejecución de una obra implica un retraso o retardo en la ejecución de las actividades y/o partidas que forman parte de la misma, sin llegar a constituir una paralización de obra; ello, sin perjuicio de la posible paralización de alguna o algunas de las actividades y/o partidas que forman parte de la obra.

En efecto, en un periodo de atraso el contratista continúa ejecutando actividades y/o partidas de la obra pero a un ritmo menor al establecido en el calendario de avance de obra -pudiendo producirse, incluso, la paralización de alguna o algunas actividades y/o partidas, por lo que continúa valorizando los

⁵ Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésima Segunda Edición, "paralización" significa "Acción y efecto de paralizar". <http://lema.rae.es/drae/?val=paralizaci%C3%B3n>; debiendo precisarse que el término "paralizar", en su segunda acepción, significa "2. Detener, entorpecer, impedir la acción y movimiento de algo. U. t. c. *prml*." (El subrayado es agregado). <http://lema.rae.es/drae/?val=paralizar>

⁶ Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésima Segunda Edición, "atraso", en su primera acepción, es el "1. *m.* Efecto de atrasar o atrasarse." <http://lema.rae.es/drae/?val=atraso>; siendo necesario precisar que el término "atrasar" significa, en su primera y sétima acepción, respectivamente, "1. *tr.* retardar. U. t. c. *prml*." y "7. *prml* retrasarse (llegar tarde)." <http://lema.rae.es/drae/?val=atrasar>



Heidi Ivonne Torres Santos de Kuleza
ARBITRO ÚNICO

trabajos que correspondan, incluidos los gastos generales del periodo correspondiente al periodo de atraso.

En consecuencia, una "paralización" de obra se define como la detención de la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma, no siendo posible que el contratista valore los mayores gastos generales incurridos en este periodo. Por su parte, en un "atraso" el contratista continúa ejecutando actividades y/o partidas de la obra pero a un ritmo menor al establecido en el calendario de avance de obra -pudiendo producirse, incluso, la paralización de alguna actividad y/o partida-, por lo que se continúa valorizando los trabajos que correspondan, incluyéndose los gastos generales correspondiente al periodo de atraso..."

- 7.34. En esa medida, tal como indica el Anexo Único Definiciones del RLCE, los Gastos Generales son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio; además, resulta necesario distinguir entre atraso y paralización de obra, pues dependiendo de la calificación que se le otorgue al hecho o circunstancia que origina la ampliación de plazo, se definirá la forma de pago de los gastos generales variables a favor del contratista, tal como ha indicado la Opinión N° 131-2018/DTN que nos aclara:



Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

"... Así, este Organismo Técnico Especializado anteriormente ha indicado que una "paralización" de obra se define como la detención de la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma, mientras que un "atraso" implica que el contratista continúe ejecutando actividades y/o partidas de la obra pero a un ritmo menor al establecido en el calendario de avance de obra, pudiendo producirse -incluso- la paralización de alguna actividad y/o partida.

En ese orden de ideas, de haberse otorgado la ampliación de plazo conforme a lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento, la Entidad debe definir si durante la ocurrencia del evento generador de la ampliación de plazo se mantuvo la ejecución de un grupo de las actividades y/o partidas que conforman la obra (o de la totalidad de estas) a un ritmo menor que aquel previsto en el calendario de avance de obra, pues de ser así, los gastos generales variables deben calcularse en función al número de días otorgados

como ampliación, multiplicándolo por el gasto general variable diario ; no obstante, si el hecho originador de la ampliación tuvo como consecuencia que la ejecución de la totalidad de actividades y/o partidas de la obra sufra una detención integral durante un periodo determinado, corresponde que se paguen solo aquellos gastos generales debidamente acreditados por el contratista, pues se trataría de un supuesto de paralización total..."

7.35. Entonces, teniendo en cuenta que en los numerales que anteceden, se ha demostrado la procedencia de la Ampliación de Plazo de Plazo N° 01, por lo que corresponde que en sede arbitral se le reconozca tal derecho al contratista no sin antes hacer la precisión de que únicamente le serán reconocidos los gastos generales debidamente acreditados, pues se trataría de un supuesto de paralización total, los mismos que serán sustentados y calculados en la fase de liquidación del contrato.

7.36. Por otro lado, la demandante también ha solicitado que se le reconozca el pago de los intereses legales originados por los gastos generales devenidos de la Ampliación de Plazo de Plazo N° 01, sin embargo, del escrito de la demanda no se advierte fundamentación alguna respecto a dicho extremo ni mucho menos ha sustentado respecto a la procedencia del reconocimiento de los intereses en su sub tipo de intereses legales, tanto más que conforme al numeral 39.3 del artículo 39° de la LCE, la norma solo reconoce el pago de intereses en caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, situación que no ocurre en el presente caso ya que los gastos generales recién serán calculados al momento de la liquidación del contrato; por tal motivo, se debe desestimar la pretensión en este extremo.

7.37. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA EN PARTE** el presente punto controvertido.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no, se declare que el Consorcio Puente Muya tenga derecho al reconocimiento y pago de una compensación económica debido al perjuicio que habría generado por las causas de la ampliación de Plazo N° 1, y en consecuencia

determinar si corresponde o no, ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo pagar a favor del Consorcio dicho concepto de Compensación Económica, así como los intereses legales devengados y por devengarse.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.38. La demandante señala que resulta necesario restablecer el equilibrio económico financiero del contrato que se ha visto alterado por su modificación como consecuencia de los eventos que generaron la ampliación de Plazo N° 1, por hechos imputables a la entidad.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.39. La Árbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023-AU/HITS-HCO de fecha 17 de octubre de 2023 y constando en autos el cargo de notificación en la misma fecha, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.40. En principio, debemos tener en cuenta que la demandante solicita "el pago de una compensación económica debido al perjuicio que habría generado por las causas de la ampliación de Plazo N° 1", lo que en buena cuenta significaría que se pretende una indemnización por los daños y perjuicios supuestamente ocasionados con oportunidad de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01.
- 7.41. Asimismo, resulta pertinente indicar que, a efectos de emitir un laudo en forma integral y adecuada, es conveniente mencionar primigeniamente que el daño como elemento constitutivo clave en el análisis materia¹² de un caso de responsabilidad civil, supone siempre el acaecimiento de un hecho que lesiona un interés jurídicamente protegido, provocando siempre un perjuicio y generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de un sujeto de derecho, ya sean estas de contenido patrimonial o no.
- 7.42. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos frente a un daño resarcible, que cumpla con los requisitos de certeza, subsistencia, especialidad e injusticia, y concurran a su vez los otros elementos configuradores de responsabilidad civil

(hecho generador, relación de causalidad y criterio de imputación), se activará la tutela resarcitoria, como mecanismo de defensa frente al sufrimiento de un daño injusto, la que siempre debe expresarse en términos económicos o patrimoniales (indemnización), sea cual fuere la naturaleza del daño.

En este punto del análisis, resulta útil traer a colación lo expuesto por el profesor FELIPE OSTERLING PARODI⁷, quien precisa respecto del daño emergente y lucro cesante lo siguiente:

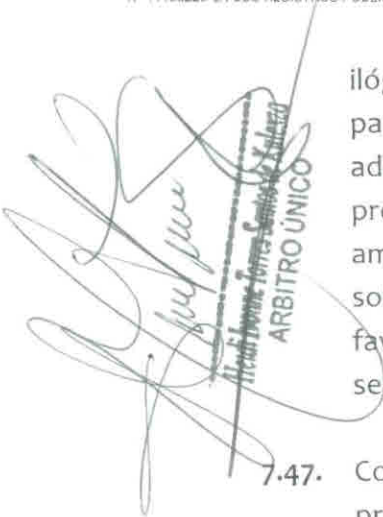
"... Las pérdidas que sufre el acreedor como consecuencia de la inejecución de la obligación corresponden al daño emergente y las utilidades que deja de percibir, con motivo de la misma inejecución, corresponden al lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio del acreedor. El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró (artículo 1321 del Código Civil) ..." (Énfasis agregado)

7.44. Concretamente, se tiene que existe una relación intrínseca entre el daño emergente y lucro cesante. Teniendo en cuenta lo expresado, para que exista un lucro cesante debe de existir un daño emergente, es decir la persona que sufre el evento dañoso se ha debido de ver empobrecido o haber perdido un determinado bien y es a raíz de dicha situación que se debe de reparar lo dejado de percibir, que se define como lucro cesante, que no es más que las utilidades dejadas de percibir de no haber sucedido el daño producido.

7.45. Asimismo, los daños que se busca resarcir, ya sea daño emergente, lucro cesante o daño moral deben de estar evidentemente acreditados y corroborados en la realidad, no pudiendo determinarse éstos en base a proyecciones de situaciones no ocurridas, pues además la carga de la prueba la tiene quien afirma los hechos.

7.46. Así las cosas, se evidencia que el demandante solicita el reconocimiento de los daños y perjuicios supuestamente ocasionados con oportunidad de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01, sin embargo, no adjunta medio probatorio alguno que demuestre su pretensión y ni siquiera ha precisado que tipo de daños se peticiona. Sumado a ello, la demandante considera que la aprobación tardía de la Ampliación de Plazo N° 01 le ha ocasionado perjuicios, sin embargo, ello resulta

⁷ OSTERLING PARODI, FELIPE. La Indemnización de Daños y Perjuicios. Artículo publicado en el portal electrónico (web): <http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf>.



ilógico si tenemos en cuenta que la presente ampliación de plazo se originó por paralizaciones no atribuibles a ninguna de las partes (lluvias intempestivas); además, debemos de recordar que la norma ha establecido que la falta de pronunciamiento o pronunciamiento tardío de la entidad sobre una solicitud de ampliación de plazo, trae como consecuencia la Aprobación Automática de dicha solicitud, dicho en otras palabras, la demora en el pronunciamiento de la entidad favorece la petición del contratista; con todo ello, la presente pretensión debe ser desestimada en todos sus extremos.

- 7.47. Considerando lo hasta aquí expuesto corresponde declarar **INFUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO



Determinar si corresponde o no, se reconozca a favor de Consorcio Puente Muya el adeudo por la suma de S/ 117,506.30 (Ciento Diecisiete Mil Quinientos Seis con 30/100 Soles) sin incluir IGV, por concepto de Valorización N° 2, en consecuencia determinar si corresponde o no, ordenar a la Municipalidad Distrital de Paucartambo el pago por el monto señalado.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.48. Señala de manera lacónica que le corresponde el pago de la Valorización N° 02, al haber adjuntado todos los documentos necesarios.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.49. La Árbítro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023-AU/HITS-HCO de fecha 17 de octubre de 2023 y constando en autos el cargo de notificación en la misma fecha, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

7-50. Que, el presente punto controvertido esta referido al supuesto derecho de pago que se ha originado a favor de la demandante, en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones reciprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

7-51. Considerando lo hasta aquí expuesto, el demandante solicita que se ordene a la demandada el pago de la Valorización N° 02 correspondiente a enero-2023 por la suma de S/ 117,506.30; sin embargo, de la revisión de los actuados se advierte del Informe N° 760-2023-SGO-GIUR/MDP de fecha 24 de noviembre de 2023 emitido por el Sub Gerente de Obras de la entidad y que fuera adjuntado a la Carta N° 141-2023-GM/MDP, que la entidad si habría pagado dicho concepto a favor del contratista, tal como se muestra a continuación del ítem 4.1 del precitado informe:

IV. AVANCE FINANCIERO DE OBRA:

4.1 Se presenta el siguiente cuadro de las valorizaciones giradas / pagadas por la Entidad

Cuadro N° 04 Avance financiero de las valorizaciones emitidas por el Consorcio Puente Muya

VALORIZACIÓN	MONTO VALORIZADO INCL/IGV	RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%	DETRACCIÓN 4%	PENALIDAD	IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN	COMENTARIO
Valorización N° 01	S/. 235,484.65	S/. 73,378.32 CP N° 1303 SIAF 861 11/07/2023	S/. 9,419.00 CP N° 1302 SIAF 861 11/07/2023	S/. 782.00 CP N° 1304 SIAF 861 11/07/2023	S/. 151,905.33 CP N° 1301 SIAF 861 11/07/2023	GIRADO AL CONSORCIO PUENTE MUYA
Valorización N° 02	S/. 117,506.30	-	S/. 4,700.00 CP N° 2012 SIAF 1168 10/10/2023	S/. 1,043.66 CP N° 2013 SIAF 1168 10/10/2023	S/. 111,762.64 CP N° 2011 SIAF 1168 10/10/2023	GIRADO AL CONSORCIO PUENTE MUYA
SUB TOTAL	S/. 352,990.95	S/. 73,378.32	S/. 14,119.00	S/. 1,825.66	S/. 263,667.97	CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 460 S/. 733,783.00
TOTAL, AVANCE FINANCIERO GIRADO	S/. 352,990.95	S/. 352,990.95				
SALDO FINANCIERO	S/. 380,792.27	S/. 380,792.27				

Fuente: COMPROBANTES DE PAGO CP N° 1301, 1302, 1303, 1304, 2011, 2012, 2013 – OFI. TESORERIA

274
doscientos
setenta y cuatro

EXPEDIENTE N° 006-2023

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

ARBITRO ÚNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA

DEMANDANTE: CONSORCIO PUENTE MUYA

DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACIÓN IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA

N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

752. De igual forma, también se advierte que junto a la Carta N° 141-2023-GM/MDP se adjuntan 03 Comprobantes de Pago por la suma total de S/ 117,506.30 emitidos por la entidad:

SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 23.02.01

Fecha: 08.09.08
Pag.: 2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF: 0000001168

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

SON: UN MIL CUARENTITRES Y 66/100 SOLES

RUC: 20610318496

N°	DÍA	MES	AÑO
2013	10	10	2023

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE PENALIDAD POR EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", SEGÚN CONTRATO PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN N° 02-2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM N° 1990-2023-GAyF/MDP, ORDEN E SERVICIO N° 00498, MEMORANDO N° 447-2023-GM/MDP, CARTA N° 064-2023-GM/MDP, INFORME N° 823-2023-GAyF/MDP, INFORME TÉCNICO LEGAL N° 044-2

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA		ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO								
RB	SEC.F	CP	PROG	PROY	ACT	MOD	FIN	DIV	GRUPO	META FINAL
00	0062	1	0138	2529856	4000179	15	033	0066	00001	0367730

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2.3.2.3	1,043.66	
TOTAL		1,043.66
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		1,043.66

SIAF - Módulo Administrativo
Versión: 23.02.01

Fecha: 17/10/2023
Hora: 14:23:38
Pag.: 1 de 1

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF: 0000001168

NOMBRE: CONSORCIO PUENTE MUYA

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

RUC: 20610318496

N°	DÍA	MES	AÑO
2012	10	10	2023

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE DETRACCIÓN 4% SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-2 POR EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) VIA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", SEGÚN CONTRATO PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN N° 02-2023, EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM N° 1990-2023-GAyF/MDP, ORDEN E SERVICIO N° 00498, MEMORANDO N° 447-2023-GM/MDP, CARTA N° 064-2023-GM/MDP, INFORME N° 823-2023

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA		ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO								
RB	SEC.F	CP	PROG	PROY	ACT	MOD	FIN	DIV	GRUPO	META FINAL
00	0062	1	0138	2529856	4000179	15	033	0066	00001	0367730

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.6.2.3.2.3	4,700.00	
TOTAL		4,700.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		4,700.00

SIAF - Módulo Administrativo
Release 23.02.01

Fecha: 11/10/2023
Hora: 08:59:08
Pag: 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF: 0000001168

NOMBRE: CONSORCIO PUENTE MUYA
RUC: 20610318496

SOL: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTIDOS Y 64/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN 02 - 2023 POR EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", SEGÚN CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 009-2022-MDPROBRAS, EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM N° 1990-2023-GA/FMDP, FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-2 ORDEN E SERVICIO N° 00498, MEMORANDO N° 447-2023-GM/MDP, CARTA N° 064-2023-GM/MDP, INFORME N° 823-2023

CODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA		ESTADÍSTICA OBJETO DEL GASTO	
RR	SEC F	CP PRG PRODI/PRY ACTIA/OSR FN DIVE	URPT META FINAL
00	0052	1. 0138. 2529856. 4000179. 15. 033 0056	00001 0357730

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
26.2.3.2.3	111,762.64	
TOTAL		111,762.64
DEDUCCIONES		0.00
LÍQUIDO A PAGAR		111,762.64

7.53. Finalmente, de la revisión de la página de Consulta Amigable - Consulta de Ejecución del Gasto⁸ del Ministerio de Economía y Finanzas, se tiene que en el mes de octubre la entidad hizo el giro a favor del contratista de la suma de S/ 117,506.30, correspondiente al pago de la Valorización N° 02, tal como mostramos a continuación:

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Portafolio MEF | Portal de Transparencia Económica

miércoles, 10 de enero del 2024

Navegador

Buscador

Reportes

Descargas

Reiniciar

Exportar

Graficar

Año 2023

Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?
Provincia	Categoría Presupuestal	Act./Acción de Inv./Obra	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre
TOTAL		214,790,274,052	249,825,082,870	236,598,222,801	230,482,104,947	227,989,350,992	224,189,908,389	217,459,308,736
Nivel de Gobierno M. GOBIERNOS LOCALES		29,798,998,756	49,420,492,625	44,907,880,516	40,913,620,583	39,489,328,024	36,505,444,775	34,657,456,328
Gov.Loc./Municom. M. MUNICIPALES		29,798,998,756	49,397,397,419	44,885,507,104	40,881,265,722	39,466,997,304	36,492,120,899	34,645,113,247
Departamento 18: PASCO		209,400,243	466,636,138	420,857,918	390,622,875	362,009,755	348,306,738	325,913,820
Municipalidad 180107-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO		14,942,077	36,120,250	33,326,581	33,262,138	18,854,591	18,619,744	17,836,860
Producción/Proyecto 2529856: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO: ACO - HUAMBRAC (PUENTE MUYA) DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO		0	763,135	763,134	753,848	372,856	352,991	352,991
Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI								

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5: Mayo			763,134	19,885	0	0	0	
6: Junio			0	713,918	0	0	0	
7: Julio			0	19,885	255,349	235,485	235,485	
10: Octubre			0	0	117,506	117,506	117,506	

272
doscientos
setenta y dos


Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO

54. Conforme a ello, a quedado plenamente demostrado que la entidad hizo efectivo el pago a favor del demandante de la suma de S/ 117,506.30, correspondiente a la Valorización N° 02; por lo tanto, la pretensión demandada debe ser desestimada en todos sus extremos, no sin antes EXHORTAR a la demandante para que en lo sucesivo proceda con probidad y buena fé dentro del proceso arbitral, por cuanto al haberse efectuado el pago antes indicado, era obligación de la actora retirar su pretensión y/o comunicar dicha situación al tribunal arbitral, por lo que este despacho considera hacer el apremio correspondiente.

7.55. Por todo lo expuesto, corresponde declarar **INFUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no, se ordene a la Municipalidad Distrital de Paucartambo reconocer y pagar a favor del Consorcio Puente Muya el concepto de intereses legales generados por la demora en el pago de la Valorización N° 2, por causas atribuidas a la Entidad.


Joyce Echeandía Sinarahu
SECRETARIA ARBITRAL

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.56. Señala que, conforme al numeral 171.2 del artículo 171 del RLCE, le corresponde el reconocimiento de los intereses legales originados por la demora en el pago de la Valorización N° 02.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

7.57. La Árbítro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023-AU/HITS-HCO de fecha 17 de octubre de 2023 y constando en autos el cargo de notificación en la misma fecha, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

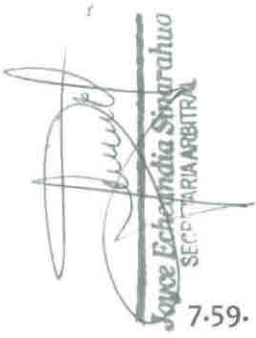
- 7.58. La demandante solicita que se le reconozca el pago de los intereses generados por la demora en el pago de la Valorización N° 02 correspondiente a enero-2023 en la suma de S/ 117,506.30, para lo cual debemos de remitirnos a lo señalado por el artículo 39° de la LCE, que señala:



... Artículo 39. Pago

39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.

39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato.



39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora...”.

- 7.59. Así también, el numeral 171.2 del artículo 171 del RLCE, respecto al pago, señala:

... Artículo 171. Del pago

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

171.3. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.

171.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago.

171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad..."

7.60. Igualmente, respecto a las valorizaciones y la oportunidad de su pago, los numerales 194.1, 194.7 y 194.8 del artículo 194 del RLCE señalan:

"... Artículo 194. Valorizaciones y metrados

194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

(...)

194.7. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, **y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.** Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

194.8. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, **el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos**, de conformidad con los artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil..."

7.61. Bajo dicho contexto, se tiene que la normativa en contrataciones del Estado, ha previsto el reconocimiento de intereses legales ante la demora en el pago de las

retribuciones en favor del contratista, salvo razones de hecho fortuito o fuerza mayor, situación que en el presente caso no ha sucedido, siendo la raíz de la omisión del pago en favor del demandante el irregular accionar de la demandada en el cumplimiento de su obligación de pago relativa a la Valorización N° 02 correspondiente a enero-2023, razones por las que resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 39.3 del artículo 39° de LCE y demás normas antes citadas.

62. También es necesario dejar por sentado, que el demandante ha solicitado el pago de intereses generados por la demora en el pago de la Valorización N° 02 correspondiente a enero-2023; sin embargo, si tenemos en cuenta que conforme a lo indicado en los numerales 7.51, 7.52 y 7.53 del presente Laudo arbitral, ha quedado acreditado que la Municipalidad Distrital de Paucartambo hizo efectivo el pago el día 10 de octubre de 2023; siendo la fecha de inicio de generación de intereses, la fecha en la que debió efectuarse el pago del monto indebidamente retenido, que para el presente caso es el último día del mes siguiente de la valorización efectuada, es decir, el 28 de febrero de 2023; por lo que los intereses se habrían generado desde el día siguiente a dicha fecha.

7.63. En ese sentido, la Árbitro Único a efectos de calcular el monto de los intereses legales generados, ha recurrido a la calculadora⁹ del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estableciendo mediante dicha herramienta que los intereses legales ascienden al monto de: **S/ 2,712.85 (Dos Mil Setecientos Doce con 85/100 Soles)**, debiendo reconocerse a favor del demandante el pago de dicha suma; para mayor ilustración, adjuntamos la captura de pantalla del calculo realizado:

Calculadora de intereses legales

Por favor ingresar los siguientes datos:

Monto de la Deuda:

117 506,30

Moneda:

Moneda Nacional (Sol Oro, Inti, Nuevo Sol - Sol)

Fecha Inicial

01/Marzo/2023

Día de Pago

10/Octubre/2023

Tasa de Interés:

Legal Efectiva

Interés Generado:

2 712.85

Monto + Interés

120 219,15

⁹ <https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html>

7.64. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

SEPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no, en qué porcentaje le corresponde a la Municipalidad Distrital de Paucartambo el pago de todos los gastos y/o costos arbitrales, que comprenden los honorarios profesionales del árbitro, gastos administrativos del Centro de Arbitraje y por asesoría técnica y/o legal al demandante en el presente arbitraje los que se determinaran en la ejecución del laudo.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.65. Señala que, puesto que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá las costas y costos del proceso, corresponde que se imponga el pago hacia la entidad.

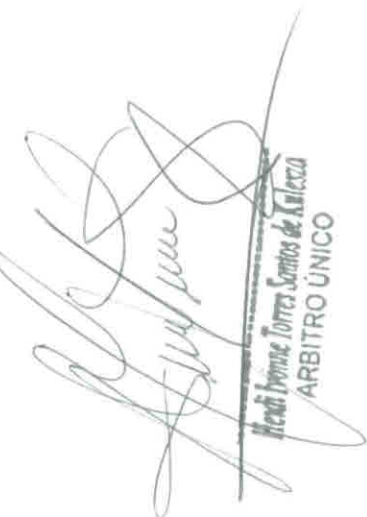
Resumen de la posición de la DEMANDADA

7.66. La Árbitro Único deja constancia que habiendo sido notificado con la demanda y sus anexos mediante Resolución N° 02-2023-AU/HITS-HCO de fecha 17 de octubre de 2023 y constando en autos el cargo de notificación en la misma fecha, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda y realizar la resistencia procesal conforme a ley, teniendo la condición de renuente.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

7.67. En lo que respecta al presente punto controvertido, es necesario señalar que la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, ello es de conformidad al numeral 1 del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, que señala:

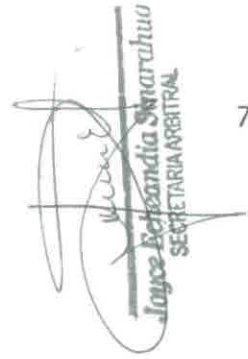
“... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.



1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. **Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.**

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable..." (Énfasis agregado)



7.68. Por otro lado, el Reglamento del centro de arbitraje en su artículo 103, en cuanto a los costos y gastos arbitrales, establece las siguientes disposiciones:

"... Distribución de los costos arbitrales

Artículo 103°.-

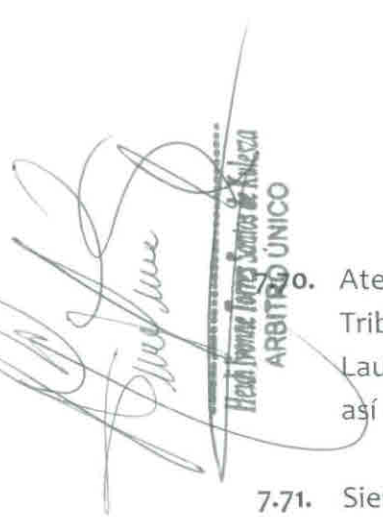
Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje. Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje..." (Énfasis agregado)

7.69. De igual forma, los numerales 31 y 32 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, establecen:

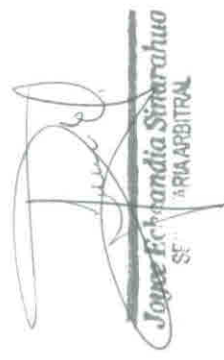
"... 31. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro Único se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso

de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último solo se resolverá a petición de parte.

32. Sin perjuicio que el Árbitro Único pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje..."



o. Atendiendo a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.



7.71. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado siete pretensiones principales, incluyendo la presente, evidenciándose que ambas partes han sido responsables de las consecuencias jurídicas del presente proceso, por lo que en aplicación del numeral 1 del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, concordante con los numerales 31 y 32 del Acta de Instalación, este tribunal considera pertinente distribuir equitativamente los gastos arbitrales y administrativos, precisándose que al haber efectuado la demandante el pago de la totalidad de los mismos por S/ 10,000.00, corresponde que la demandada le reembolse el 50% de tales pagos por la suma de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles).

7.72. Por otro lado, respecto a los gastos incurridos por las partes para su defensa y otros necesarios, teniendo en cuenta que el derecho a la defensa se configura como una actividad necesaria para cualquier litigio, entonces, resultaría injusto que se le atribuya el pago de tales servicios personalísimos a su contraparte, más aún si tenemos en cuenta que en autos no obra el recibo del patrocinio legal, ni de documento que lo sustente.

7.73. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO EN PARTE** el presente punto controvertido.

8. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en Derecho y de conformidad a la constitución política del estado, **LAUDA:**

PRIMERO. – DECLARAR FUNDADA EN PARTE la primera pretensión principal, en consecuencia, **SE DECLARA NULA y SIN EFECTO LEGAL** la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM de fecha 26 de julio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Paucartambo y en su lugar **SE DECLARA PROCEDENTE** la Ampliación de Plazo N° 01 por 22 días calendarios.

SEGUNDO. – DECLARAR FUNDADA EN PARTE la segunda pretensión principal, en consecuencia, **SE DECLARA** la NULIDAD PARCIAL de los Asientos del Supervisor N° 136 y 146 del Cuaderno de Obra Digital, en el extremo de la notificación que se realiza con la Resolución Gerencial N° 48-2023-MDP/GM.

TERCERO. – DECLARAR FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Paucartambo el reconocimiento y pago a favor del Consorcio Puente Muya, de los mayores gastos generales debidamente acreditados y originados por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01, los mismos que serán sustentados y calculados en la liquidación del contrato.

CUARTO. – DECLARAR INFUNDADA la cuarta pretensión principal, respecto al reconocimiento y pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01.

QUINTO. – DECLARAR INFUNDADA la quinta pretensión principal, respecto al pago a favor del demandante de la suma de S/ 117,506.30, por concepto de la Valorización N° 02; asimismo **EXHORTASE** al Consorcio Puente Muya para que en lo sucesivo proceda con probidad y buena fe dentro del proceso arbitral, bajo apercibimiento de aplicarse los apremios correspondientes.

SEXTO. – DECLARAR FUNDADA la sexta pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Paucartambo reconocer y pagar a favor del Consorcio Puente Muya, la suma de S/ 2,712.85 (Dos Mil Setecientos Doce con 85/100 Soles), por concepto de intereses legales generados por la demora en el pago de la Valorización N° 02.

SÉPTIMO – DECLARAR FUNDADA EN PARTE la séptima pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Paucartambo que asuma el pago del 50% de los gastos arbitrales y administrativos originados por el presente proceso arbitral, **ORDENÁNDOSELE** el reembolso a favor del demandante en la suma de

S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles); e INFUNDADA en cuanto al reconocimiento y pago de la asesoría técnica y/o legal del demandante.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en sus respectivos domicilios procesales electrónicos. -

Firmado:



Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
Arbitro Único



Abog. JOYCE ECHEANDÍA SINARAHUA
Secretaria Arbitral